

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [12] 부동산 권리침해 방지 및 거래신고 업무 부적절

소 관 부 서 ◆발전소 △팀

조 치 부 서 ◆발전소 △팀

내 용

1. 업무 개요

◆발전소 △팀은 사업부지 용지 매입, 회사 소유 부동산의 매각, 관리 등의 관재 업무를 담당하고 있으며, 불용 승인된 부동산에 대하여는 매각 업무를 추진 하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「비유동자산관리규정」 제15조(부동산의 관리)에 따르면 자산관리사업소장은 회사소유 부동산에 대하여 소유 및 경계를 명백히 하고 실지상의 권리침해를 방지 하기 위하여 현장을 정기적으로 순회하여 타인의 무단점유, 토석의 채취나 유입, 폐기물의 투기, 토지의 유실 등 권리침해 또는 토지형질의 손괴 등을 점검하고 이상이 있을 때에는 적절한 조치를 취하여야 한다고 규정되어 있다.

한편, 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조 제1항에 따르면 부동산 매매 계약을 체결한 거래당사자는 그 실제 거래가격 등 대통령령으로 정하는 사항을 거래계약의 체결일로부터 30일 이내에 그 권리의 대상인 부동산 등의 소재지를 관할 하는 시장·군수 또는 구청장에게 공동으로 신고하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

회사소유 부동산의 관리실태를 점검한 결과, ㄱ리 ##### 필지 내 #곳은 회사의 승인 없이 불상의 지역주민에 의해 무단 경작되고 있는 것이 확인되었다.

또한 ◆발전소에서는 본사로부터 용도폐지 승인된 ㄴ읍 ㄷ리 ##-#, ##-##, ##-# 등 #필지에 대한 매각(계약일: 20##. #. #.)하고 ㄹ시에 거래신고를 하지 않은 것이 확인되었는데, 이로 인하여 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 위반으로 과태료 부과되는 결과가 초래되었다.

관계부서 의견 △팀에서는 감사결과를 수용하면서 향후 유사한 사례가 재발되지 않도록 관련직원 교육 등을 통해 부동산 관리 업무에 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였으며, 부동산 거래신고 누락으로 인한 과태료는 담당자 개인이 부담하였다는 사실도 함께 주장하였다.

조치할 사항 ◆발전소장은 회사소유 부동산에 대한 실지상의 권리침해 방지와 부동산 매매관련 지자체로부터 과태료가 부과되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 업무 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)